

İHTİYAÇ SAHİPLİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİLERE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANMASI HUSUSUNDA PROTOKOL

AMAÇ

MADDE 1- Bu protokolün amacı; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında ihtiyaç sahipliği tespit edilen ve Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yazılı olarak bildirilen kişilerin, en uygun bir şekilde şehirlerarası ulaşımının sağlanması ve ulaşım hizmeti ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul, esas ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

DAYANAK

MADDE 2-Bu protokol, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.10.2024 tarihli ve 563 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

TARAFLAR

MADDE 3-

3.1. Bu protokolün tarafları, Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olup tarafların iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

1. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Protokolde "Belediye" olarak anılacaktır.)

Adres : Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2 20010 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon No : +90 258 265 21 37

Fax No : +90 258 280 29 99

2. Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Protokolde "Vakıf" olarak anılacaktır.)

Adres : Topraklık Mah. 568 sokak No: 3/1A Pamukkale/Denizli

Tel No : +90 258 241 11 36

3.2. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerin tebliğe esas adresleri olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Protokol kapsamında yapılacak her türlü tebligat, yukarıda belirtilen adreslere yapılacaktır. Belirtilen adreslerin değiştirilmesi halinde, yeni adreslerin en geç bir hafta içerisinde diğer tarafa bildirilmesi zorunludur. Adres değişikliğine ilişkin bildirim yapılmaması halinde; taraflar işbu protokolde yazılı adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul etmişlerdir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 4- İşbu protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Vakıf, ulaşım hizmeti sağlanması adına yazılı olarak Belediye'ye bildirdiği kişiler için gerekli ulaşım bedelini Belediye'ye peşin olarak avanslar halinde ödeyecektir.

4.1.2. Belediye'ye ait TR 51 0001 2009 3600 0007 0000 13 İBAN no'lu Halk Bankası Delikliçınar Şubesi hesabına, Vakıf tarafından avans olarak 30.000,00 TL (Otuz Bin Türk Lirası) yatırılacak ve Vakıf tarafından ulaşım hizmeti sağlanması talep edilen kişiler için gerekli ulaşım bedelleri, bu paradan karşılanacaktır.

4.1.3. Belediye, yatırılan avans bedelinin bittiğine dair Vakıf'a bildirimde bulunduğu; 4.1.2. maddesinde belirtilen miktarda avans, bildirimi takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Vakıf tarafından Belediye'nin 4.1.2 maddesinde belirtilen hesabına gecikmesizin yatırılacaktır.

4.2. T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Belediye, Vakıf tarafından yazılı olarak yönlendirilen ve şehirlerarası seyahat edecek ihtiyaç sahibi kişilerin, ulaşımını en uygun şekilde ve en uygun fiyatı veren firma ile sağlayacaktır.

4.2.2. Belediye, Vakıf tarafından ulaşım hizmeti sağlanması adına yazılı olarak yönlendirilen kişilerin kimlik bilgileri ile ulaşım bedeli ve bilet bilgilerini, ulaşım sağlanan il bilgisini içeren bir liste düzenleyecek ve ulaşımın yapıldığı tarihteki rayiç bedellere ilişkin liste ile birlikte her ay Vakıf'a bildirecektir.

4.2.3. Belediye, TR 51 0001 2009 3600 0007 0000 13 İBAN no'lu Halk Bankası Delikliçınar Şubesi hesabına Vakıf tarafından yatırılan 30.000,00 TL (Otuz Bin Türk Lirası) nin düzenli kontrolünü yaparak avans bedelinin tükenmesi halinde, Vakıf'a bildirim yapıp yeniden avans talebinde bulunacaktır.

PROTOKOLÜN SONA ERDİRİLMESİ

MADDE 5- Protokolde belirtilen yükümlülüklerin taraflardan biri tarafından gereği gibi yerine getirilmediğinin tespiti veya taraflardan birinin protokole aykırı davranması halinde, diğer taraf aykırılığın giderilmesi hususunda en az bir hafta olmak üzere makul süre içeren yazılı bildirimde bulunur. Bildirimde verilen süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde; protokol, bildirimde bulunan tarafça feshedilebilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 6- Bu protokolün uygulanması esnasında meydana gelecek her türlü anlaşmazlık, karşılıklı uzlaşma ile çözümlenecektir. Uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenememesi durumunda, Denizli Mahkemeleri ve Denizli İcra Daireleri yetkilidir.

PROTOKOLÜN TADİLİ VE EK PROTOKOL

MADDE 7- Taraflar, ihtiyaç halinde, işbu protokol hükümlerinde değişiklik yapılması ya da protokolde belirtilmeyen hususlarda protokole ilave yapılması için yazılı ek protokol akdedebilir.

PROTOKOLÜN SÜRESİ

MADDE 8- İşbu protokolün süresi, protokolün imzalandığı tarihten itibaren üç (3) yıl olup sürenin bitiminden en az on beş gün önce yazılı bildirimde bulunulmadıkça; protokol, aynı koşullarla 3 yıl için uzatılmış sayılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9- 9 (dokuz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret işbu protokol, 21/10/2024 tarihinde iki nüsha halinde imzalanmış olup Vakıf tarafından avans bedelinin işbu protokolde yazılı banka hesap numarasına yatırılması ile yürürlüğe girer.


Abdullah ETİL

Vali Yardımcısı

Belediye Denizli Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkan V.

Ali MARIM


T.C. Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Adına
Belediye Başkan V.